

SEKRETESSAVTAL

Detta sekretessavtal ("Avtalet") har denna dag träffats mellan:

- (1) **nextopia AB**, org.nr 559574-8699 ("Bolaget"); och
- (2) **Be Concrete AB**, org.nr 559335-2064 ("Mottagande Part").

Parterna i (1)-(2) benämns även var för sig "**Part**" och gemensamt "**Parterna**".

1. INTRODUCTION

Bolaget besitter konfidentiell information avseende affärsidéer, produkter, tjänster, tekniska lösningar, affärsmodeller, strategi och/eller annan immateriell tillgång.

Parterna har inlett diskussioner som avser ett potentiellt stöd och därmed vidareutveckling av mjukvaran för nextopia AB, vilket innebär att Mottagande Part får ta del av vad Bolagets konfidentiella information ("**Stödet**").

Mot ovanstående bakgrund har Parterna enats om följande.

2. SYFTET

Syftet med detta Avtal är att reglera villkoren för tillhandhållandet av Konfidentiell Information (definieras nedan) till varandra i samband med Stödet.

I detta Avtal benämns Bolaget som tillhandhåller information till den andra Parten som "**Tillhandhållande Part**" och Part som tar emot information från den andra Parten som "**Mottagande Part**".

3. DEFINITIONER

Med "**Konfidentiell Information**" avses i detta Avtal:

all information (oavsett typ och form) som tillhandahålls den Mottagande Parten eller dess Representanter (definieras nedan) i samband med Stödet, från eller på uppdrag av den Tillhandahållande Parten; och

all information avseende Stödet (oavsett typ och form), inklusive utvärdering, processen, diskussioner och förhandlingar, och

den mjukvara inklusive dess användningsgränssnitt, funktioner, uppbyggnad, utvecklingsplaner, prissättning och programmering som presenteras, och

den information som Mottagande Part erhållit i de inledande mötena föregående detta Avtal, och

i varje enskilt fall inklusive dokument och information som förberetts, sammanställts eller genererats från eller som innehåller sådan information.

Med "**Representanter**" avses i detta Avtal aktieägare, anställda, styrelseledamöter, rådgivare, konsulter eller långivare eller försäkringsgivare (inklusive deras rådgivare) till den Mottagande Parten eller dess koncernbolag och som erhållit Konfidentiell Information från eller på uppdrag av den Mottagande Parten.

Med "**Konfidentiell Information**" avses inte information som den Mottagande Parten kan visa:

var allmänt tillgänglig vid tidpunkten för tillhandahållandet under detta Avtal, dock inkluderas den information som lämnats avseende nextopia och dess mjukvara innan detta Avtal signerades, eller därefter blivit allmänt tillgänglig på annat sätt än genom ett obehörigt röjande av den Mottagande Parten eller dess Representanter;

fanns i den Mottagande Partens eller dess Representanters besittning vid tidpunkten för tillhandahållandet under detta Avtal, under förutsättning att det inte mottagits från eller på uppdrag av den Tillhandahållande Parten (direkt eller indirekt, före eller efter signering av detta Avtal);

tillhandahållits den Mottagande Parten eller dess Representanter på en icke-konfidentiell basis efter tidpunkten för tillhandahållandet under detta Avtal, under förutsättning att det inte har tillhandahållits på grund av att någon part överträtt ett sekretessåtagande; eller

har framställts självständigt av den Mottagande Parten eller dess Representanter utan samband med någon del av Konfidentiell Information.

4. NYTTJANDE

Parterna åtar sig att hantera Konfidentiell Information med omsorg och endast använda Konfidentiell Information i syfte att genomföra Stödet. Mottagande Part åtar sig vidare att inte kopiera, reproducera eller sammanfatta Konfidentiell Information, med undantag för vad som är nödvändigt för Stödet.

5. SEKRETESS

Den Mottagande Parten åtar sig att inte lämna ut Konfidentiell Information till annan än dess Representanter och enbart i den utsträckning som är nödvändig för att kunna genomföra Stödet.

Den Mottagande Parten åtar sig att tillse att dess Representanter som får del av Konfidentiell Information i enlighet med detta Avtal underrättas om, och åtar sig att iakttä de sekretessåtaganden och övriga åtaganden som den Mottagande Parten har enligt detta Avtal och som om dess Representanter var den Mottagande Parten. Den Mottagande Parten ansvarar för dess Representanter ifall de bryter mot något åtagande enligt detta Avtal.

Åtagandena i detta Avtal ska inte förhindra den Mottagande Parten eller dess Representanter från att lämna ut sådan information som den Mottagande Parten eller dess Representanter har skyldighet att lämna ut enligt lag, bindande föreskrifter eller börsregler, dom eller beslut från ett offentligt eller regulatoriskt organ (var och en "Tvingande Förpliktelse"). Om den Mottagande Parten eller dess Representanter skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna ut sådan Konfidentiell Information åtar sig den Mottagande Parten eller dess Representanter att omedelbart, om och i den utsträckning det är lagligen tillåtet, underrätta den Tillhandahållande Parten. Den Mottagande Parten och dess Representanter (såsom tillämpligt) ska vidta rimliga ansträngningar för att tillse att Konfidentiell Information som lämnas ut i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av Konfidentiell Information.

Den Mottagande Parten åtar sig att omedelbart, om och i den utsträckning det är lagligen tillåtet, underrätta den Tillhandahållande Parten om eventuella överträdelser av eller brott mot detta Avtal som den Mottagande Parten får kännedom om.

6. RADERING AV KONFIDENTIELL INFORMATION

På eventuell begäran av den Tillhandahållande Parten åtar sig den Mottagande Parten och dess Representanter att, så snart som det är praktiskt möjligt, radera Konfidentiell Information som den Mottagande Parten eller dess Representanter innehar, med undantag för kopior som (i) har sparats som ett resultat av elektroniska säkerhetskopierings- eller arkiveringssystem eller (ii) behöver behållas för att efterleva en Tvingande Förpliktelse eller konsekvent iakttagen rutin för intern dokumentationshantering med fortsatt iakttagen konfidentialitet.

7. AVTALSTID

Detta Avtal träder ikraft vid undertecknande av Parterna och gäller två (2) år från dagen för detta Avtal. Vid en lansering av mjukvaran nextopia kan Parterna enas om att delar eller helheten av Konfidentiell Information ej längre kan anses vara detta.

8. ERSÄTTNING

Parterna är införstådda med och överens om att strikt efterlevnad av detta Avtal är av yttersta vikt och att obehörigt röjande eller försök till återskapande/kopiering av Konfidentiell Information eller annat brott mot detta Avtal kan orsaka betydande skador eller förluster för Tillhandahållande Part och/eller dess koncernbolag. Parterna bekräftar

härvid att ekonomisk ersättning inte nödvändigtvis utgör en tillräcklig och adekvat ersättning för brott mot detta Avtal. Parterna bekräftar därför att Tillhandahållande Part har rätt att söka alla åtgärder möjliga enligt tillämplig lag för varje potentiell eller faktisk överträdelse av detta Avtal.

9. GDPR

Parterna avser inte att utbyta personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Om personuppgifter trots detta behandlas, är vardera Part självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling.

I den mån den ena Parten behandlar personuppgifter för den andres räkning ska ett separat personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) ingås.

10. ÖVRIGT

Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till detta Avtal är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av båda Parter.

Passivitet

En Parts underlåtenhet att påtala att den andra Parten avviker från detta Avtal ska inte medföra att Parten därigenom anses ha eftergett sina rättigheter och inte heller medföra att detta Avtal ändras genom passivitet.

11. INGÅENDET AV DETTA AVTAL

Detta Avtal kan undertecknas av Parterna på flera olika sätt och på separata underskriftssidor och i en eller flera kopior. Underskriftssidorna kan komma att utbytas via e-post och andra digitala överföringsmetoder. Alla kopior ska anses utgöra originalet av detta Avtal och tillsammans ska de anses utgöra ett och samma dokument, varvid det är förstått att Parterna inte behöver underteckna samma exemplar av detta Avtal för att detta Avtal ska träda ikraft.

Detta Avtal har upprättats elektroniskt och efter undertecknande av Parterna utväxlats dem emellan i PDF-format.

Datum: Enligt elektronisk signatur

Be Concrete AB

Björn Eriksen

Björn Eriksen

nextopia AB

Henrik Olsson

Jonas Ljunggren

Henrik Olsson Jonas Ljunggren

Verifikat

Dokument-ID 09222115557576819133

Dokument

20260429_Sekretessavtal Be Concrete_nextopia AB
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2026-04-29 15:14:43 CEST (+0200) av Henrik
Olsson (HO)
Färdigställt 2026-04-29 20:48:43 CEST (+0200)

Signerare

Henrik Olsson (HO)
nextopia AB
henrik@nextopia.se
+46706787071



Signerade 2026-04-29 15:55:09 CEST (+0200)

Jonas Ljunggren (JL)
Nextopia AB
jonas@nextopia.se
+46722110618



Signerade 2026-04-29 20:48:43 CEST (+0200)

Björn Eriksen (BE)
Be Concrete AB
bjorn.eriksen@beconcrete.se

Björn Eriksen

Signerade 2026-04-29 17:52:18 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan verifieras i verktyg som Adobe Reader.

